

١٧٧ - ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ في الصلاة ﴿ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيْثُ زَعَمُوا ذَلِكَ ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ ﴾ أَيِ ذَا الْبِرِّ وَقُرِءَ ^(١) بِفَتْحِ الْبَاءِ أَيِ الْبَارِ ﴿ مِنْ أَمْنِ بِلَاحِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ ﴾ أَيِ الْكِتَابِ ﴿ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى ﴾ مَعَ ﴿ حَبِّهِ ﴾ لَهُ ﴿ ذَوِي الْقُرْبَى ﴾ الْقَرَابَةِ ﴿ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ الْمَسَافِرِ ﴿ وَالسَّائِلِينَ ﴾ الطَّالِبِينَ ﴿ وَفِي ﴾ فَكَ ﴿ الرِّقَابِ ﴾ الْمَكَاتِبِ وَالْأَسْرَى ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾ الْمَفْرُوضَةَ وَمَا قَبْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ . ﴿ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ اللَّهُ أَوْ النَّاسِ ﴿ وَالصَّابِرِينَ ﴾ نَصَبَ عَلَى الْمَدْحِ ﴿ فِي الْبِأْسَاءِ ﴾ شِدَّةِ الْفَقْرِ ﴿ وَالضَّرَاءِ ﴾ الْمَرَضِ ﴿ وَحِينَ الْبِأْسِ ﴾ وَقْتُ شِدَّةِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ الْمُوصُوفُونَ بِمَا ذَكَرَ ﴿ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ فِي إِيْمَانِهِمْ أَوْ ادْعَاءِ الْبِرِّ ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ اللَّهُ .

١٧٨ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ﴾ فَرَضٌ ﴿ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ ﴾ الْمِمَالَةِ ﴿ فِي الْقَتْلِ ﴾ وَصِفًا وَفِعْلًا ﴿ الْحَرِّ ﴾ يَقْتُلُ ﴿ بِالْحَرِّ ﴾ وَلَا يَقْتُلُ بِالْعَبْدِ ﴿ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ وَبَيَّنَّتِ السَّنَةُ أَنَّ الذَّكَرَ يَقْتُلُ بِهَا وَأَنَّهُ تَعْتَبِرُ الْمِمَالَةُ فِي الدِّينِ فَلَا يَقْتُلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا ﴿ فَمَنْ عَفَى ﴾ لَهُ ﴿ مِنْ الْقَاتِلِينَ ﴾ مَنْ ذَكَرَ ﴿ أَخِيهِ ﴾ الْمَقْتُولِ ﴿ شَيْءٌ ﴾ بَانَ تَرَكَ الْقَصَاصَ مِنْهُ ، وَتَنْكِيرُ شَيْءٍ يُفِيدُ سَقُوطَ الْقَصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرِثَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ إِلَى الْعَفْوِ وَإِذَانُ بَانَ الْقَتْلُ لَا يَقْطَعُ أَخُوهُ

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبِأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَوْ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى أَلَا لَبِيبٌ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

٢٧

الإِيمَانِ وَمِنْ مَبْتَدَأٍ شَرْطِيَّةٍ أَوْ مَوْصُولَةٍ وَالْخَيْرِ ﴿ فَإِنْبَاعٌ ﴾ أَيِ فَعْلَى الْعَافِيِ اتِّبَاعُ الْقَاتِلِ ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بَانَ يَطَالِبُهُ بِالْأَدِيَةِ بِلا عَفْوٍ ، وَتَرْتِيبُ الْإِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيدُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِي الْوَاجِبُ الْقَصَاصُ وَالْأَدِيَةُ بِدَلٍّ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يَسْمَحْ فَلَا شَيْءَ وَرَجَحَ ﴿ وَ ﴾ عَلَى الْقَاتِلِ ﴿ أَدَاءٌ ﴾ لِلدِّيَةِ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أَيِ الْعَافِيِ وَهُوَ الْوَارِثُ ﴿ بِإِحْسَانٍ ﴾ بِلا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ ﴿ ذَلِكَ ﴾ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مِنْ جَوَازِ الْقَصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ ﴿ تَخْفِيفٌ ﴾ تَسْهِيلٌ ﴿ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ عَلَيْكُمْ ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَحْتَمِ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُودِ الْقَصَاصَ وَعَلَى النَّصَارَى الدِّيَةَ ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى ﴾ ظَلَمَ الْقَاتِلُ بَانَ قَتْلُهُ ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أَيِ الْعَفْوِ ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ مَوْصُولٌ فِي الْآخِرَةِ بِالنَّارِ أَوْ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ ١٧٩ - ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ أَيِ بَقَاءٍ عَظِيمٍ ﴿ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ذَوِي الْعُقُولِ لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْتُلُ ارْتَدَعَ فَاحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ فَشَرَعَ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ الْقَتْلَ مَخَافَةَ الْقَوْدِ ١٨٠ - ﴿ كُتِبَ ﴾ فَرَضٌ ﴿ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ أَيِ أَسْبَابِهِ ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ مَالًا ﴿ الْوَصِيَّةُ ﴾ مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ وَمَتَعَلَّقٌ بِإِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةٌ وَدَالٌ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةٌ وَجَوَابُ إِنْ أَيِ فُلْيُوصٍ ﴿ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بِالْعَدْلِ بَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ وَلَا يَفْضُلُ الْغَنَى ﴿ حَقًّا ﴾ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لِمُضْمَنُونَ الْجُمْلَةَ قَبْلَهُ ﴿ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ اللَّهُ وَهَذَا

أسباب نزول الآية ١٠٤ : قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ . أخرج ابن المنذر عن السدي قال : كان رجلا من اليهود : مالك